(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בשנות המס 2002 ו־2003 יהיה שיעור הטבת המס לתושב שדרות – 8%.

תחילה

6. תחילתו של סימן זה ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002).

פרק ג': ביטוח לאומי

סימן א': הוראות שונות

תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] – מס' 48

7. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[4] (להלן – חוק הביטוח הלאומי) –

(1) בסעיף 328 –

(א) ברישה, במקום "כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002)" יבוא "י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)";

(ב) בפסקה (3), במקום "סעיף 339" יבוא "סעיף 32(ג1)";

(2) בסעיף 32 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בפסקה (1), במקום "סעיף 339" יבוא "סעיף קטן (ג1)";

(2) בפסקה (2), במקום "סעיף 339" יבוא "סעיף קטן (ג1)".

(ב) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) (1) נוסף על ההקצבות והשיפויים לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), יקציב אוצר המדינה למוסד, מדי חודש, סכום השווה לצירופם של שני אלה:

(א) סכום השווה ל־6.41% מסך כל התקבולים שגבה המוסד ממעבידים בחודש שלגביו מחושב התשלום;

(ב) סכום השווה ל־5.32% מסך כל התקבולים שגבה המוסד מעובדים עצמאיים בחודש שלגביו מחושב התשלום;

הסכום האמור יחולק בין ענפי הביטוח השונים כאמור בלוח י';

(2) לענין סעיף קטן זה, "תקבולים" – כל התקבולים שגבה המוסד לפי הוראות חוק זה."

(3) בסעיף 33(ב), בפסקה (3), במקום "סעיף 339" יבוא "סעיף 32(ג1)";

(4) בסעיף 68(א) –

(א) במקום פסקאות (1) ו־(2) יבוא:

"(1) לפי ערך 0.96 נקודות קצבה – בעד כל אחד משני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של הורה בעל שירות מזכה; ואולם בתקופה הקובעת תהיה הקצבה בעד כל אחד משני הילדים הראשונים כאמור לפי ערך 0.85 נקודות קצבה;

[4] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"א, עמ' 233.

(2) לפי ערך 0.77 נקודות קצבה – בעד כל אחד משני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של הורה שאינו בעל שירות מזכה; ואולם בתקופה הקובעת תהיה הקצבה בעד כל אחד משני הילדים הראשונים כאמור לפי ערך 0.68 נקודות קצבה;

(3) לפי ערך נקודות קצבה כמפורט בלוח ד', תחת סימן א' של הכותרת "יולי 2002 עד דצמבר 2003" או של הכותרת "2004 ואילך", לפי הענין – בעד כל ילד מעל לשני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של הורה בעל שירות מזכה;

(4) לפי ערך נקודות קצבה כמפורט בלוח ד', תחת סימן ב' של הכותרת "יולי 2002 עד דצמבר 2003" או של הכותרת "2004 ואילך", לפי הענין – בעד כל ילד מעל לשני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של הורה שאינו בעל שירות מזכה;";

(ב) אחרי ההגדרה "נקודת קצבה" יבוא:

""בעל שירות מזכה" – הורה שהוא, שבן זוגו, או שבן או בת שלו או של בן זוגו, שירתו בשירות מזכה –

(1) במשך תקופה של שמונה עשר חודשים לפחות – בגבר, או שנים עשר חודשים לפחות – באישה, או במשך תקופה קצרה יותר אם שוחררו מן השירות לפני תום התקופה כאמור מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים;

(2) לגבי מי ששירת שירות כעולה חדש – שירת כאמור במשך התקופה הקבועה בפקודות הצבא, ובלבד ששירת במשך עשרים ושמונה ימים לפחות, אם התקופה הקבועה בפקודות הצבא לשירות כאמור פחותה מעשרים ושמונה ימים;

"פקודות הצבא" – כמשמעותן בחוק שירות ביטחון;

"שירות מזכה" – אחד מאלה:

(1) שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל, בשירות מוכר לפי פרק ג' בחוק שירות ביטחון, או לפי סעיף 34 בחוק שירות ביטחון, למעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק שירות ביטחון;

(2) שירות לאומי כאמור בפסקה (3)(ב) בהגדרה "ילד" שבסעיף 238;

(3) לגבי מי ששירת שירות כעולה חדש – שירות כאמור בפסקאות (1) או (2) או שירות מילואים במקום שירות סדיר לפי סעיף 27(ב) בחוק שירות ביטחון;

"שירות כעולה חדש" – שירות בהתאם לפקודות הצבא בענין הנחיות גיוס לשירות ביטחון של עולים חדשים לסוגיהם;

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);";

(5) בסעיף 161 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום פסקאות (1) ו־(2) יבוא:

"(1) 360 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 540 הימים בתכוף לתאריך הקובע;

(2) היה שכרו של הזכאי מחושב על בסיס יומי (בפרק זה – שכיר יום), דיו ששולמו דמי ביטוח אבטלה בעד 300 ימי עבודה בתוך 540 הימים האמורים.";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "שבתקופות של 360 או 540 הימים האמורים בפסקאות (1) ו־(2) של סעיף קטן (א)" יבוא "שבתקופה של 540 הימים האמורה בסעיף קטן (א)";

(6) בסעיף 162, ברישה, במקום "את 360 או 540 הימים" יבוא "את 540 הימים";

(7) בסעיף 171(א) –

(1) בפסקת משנה (2), בסופה יבוא "אף אם חלק מתקופת הזכאות לפי פסקה זו חל לאחר תום התקופה של שנה מתום השירות כאמור באותה הגדרה, ובלבד שתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה;";

(2) אחרי פסקת משנה (2) יבוא:

"(2א) 50 – אם טרם מלאו לו 25 שנים;";

(8) בסעיף 173(א) –

(1) בפסקה (1), במקום "לבין מלוא דמי האבטלה" יבוא "לבין 70% מדמי האבטלה";

(2) פסקה (2) – תימחק;

(3) בפסקה (3), במקום "למלוא דמי האבטלה" יבוא "ל־70% מדמי האבטלה כאמור בפסקה (1)";

(9) בסעיף 337(א) –

(א) בפסקה (1), במקום "בטור ה'" יבוא "בטור ד'";

(ב) בפסקה (2), במקום "בטור ה'" יבוא "בטור ד'";

(10) סעיפים 338 ו־339 – בטלים;

(11) בלוח ד' –

(א) כותרת המשנה "1997 ואילך" תסומן "1997 עד פברואר 2002";

(ב) אחרי הטור "1997 עד פברואר 2002" יבוא:

"מרס עד יוני 2002	יולי 2002 עד דצמבר 2003		2004 ואילך	
	א'	ב'	א'	ב'
1.76	1.69	1.35	1.91	1.53
3.56	3.42	2.74	3.88	3.10
4.40	4.23	3.39	4.79	3.83
4.40	4.23	3.39	4.79	3.83
4.40	4.23	3.39	4.79	"3.83

(12) במקום לוח י' יבוא:

"לוח י'

(סעיפים 28, 32 ו־337 עד 342)

שיעור דמי ביטוח

טור א'	טור ב'	טור ג'				טור ד'		טור ה'
		אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו־340(א)				הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים		הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(יג)
פרט	ענף ביטוח	על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע	על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד	על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד עצמאי	על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע – למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע	על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע	
1	אימהות – עובד ועובד עצמאי	0.78	0.51	0.56	–	0.60	0.33	0.04
2	אימהות – מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	0.25**	–	–	0.11	–	–	–
3	ילדים	2.27	2.27	1.39	1.10	–	–	0.10
4	נפגעי עבודה	0.64	0.64	0.39	–	–	–	0.03
5	נפגעי תאונות	0.07	0.05	0.06	0.04	0.05	0.03	0.02
6	אבטלה*	0.19	0.12	–	–	0.15	0.08	0.06
7	זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד*	0.02	0.02	–	–	–	–	0.02
8	נכות	1.76	1.17	1.11	0.87	1.30	0.71	0.10
9	סיעוד	0.17	0.12	0.12	0.09	0.10	0.05	0.02
10	זקנה ושאירים	4.93	3.69	3.09	2.40	2.70	1.46	0.25
	סך הכל	10.83	8.59	6.72	4.61	4.90	2.66	0.64

* לעובד בלבד.
** לא כלול בסך הכל."

הגדרות

8. בסימן זה –

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995.

חוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה

9. בתקופה הקובעת ייקרא חוק הביטוח הלאומי כך:

(1) בסעיף 53 –

(א) בסעיף קטן (א), הסיפה המתחילה במילים "או לסכום המרבי" – תימחק;

(ב) סעיף קטן (ב) – בטל;

(2) בסעיף 54, הסיפה המתחילה במילים "והכל לרבות" – תימחק;

(3) בסעיף 97 –

(א) בסעיף קטן (ב), הסיפה המתחילה במילים "או לסכום המרבי" – תימחק;

(ב) סעיף קטן (ג) – בטל;

(4) בסעיף 98, הסיפה המתחילה במילים "והכל לרבות" – תימחק;

(5) בסעיף 109, המילים "או בסכום המרבי הנקוב בלוח י"א" – יימחקו;

(6) בסעיף 170 –

(א) בסעיף קטן (א), המילים "לרבות אותו סכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח" – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (ו), במקום "מההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א" יבוא "מסכום השווה לשכר הממוצע כפול 5";

(7) בסעיף 270 –

(א) במקום ההגדרה "התגמול המרבי" יבוא:

""התגמול המרבי" – השכר הממוצע כפול 5, כשהוא מחולק ב־30;";

(ב) בהגדרה "הכנסה", הסיפה המתחילה במילים "לרבות הסכום" – תימחק;

(8) בסעיף 337, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) (1) שיעורי דמי הביטוח החודשיים לפי סעיף 335 לענין עובד הם אחוזים כאמור בלוח י' לגבי עובד, מהכנסתו החודשית.

(2) שיעורי דמי הביטוח השנתיים לפי סעיף 335 לענין מבוטח אחר הם אחוזים כאמור בלוח י' לגבי עובד עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, לפי הענין, מהכנסתו השנתית כשהיא מחולקת לתקופות שנקבעו לצורך תשלום מקדמות."

(9) בסעיף 348 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "סכום מזערי";

(ב) סעיף קטן (א) – בטל;

(10) בסעיף 349, בכותרת השוליים, במקום "הסכום המרבי" יבוא "לוח י"א";

(11) בסעיף 371, ברישה, המילים "ובלבד שלא יחויבו בתקנות לשלם דמי ביטוח מסכום העולה על ההכנסה המרבית שלפיה משתלמים דמי ביטוח;" – יימחקו;

(12) בלוח ג', במקום הסכום האמור בו יבוא "1,160.67";

(13) בלוח ה', במקום הסכום האמור בו יבוא "870.50";

(14) בלוח ז', בהגדרה "הסכום המרבי", במקום המילים "מההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א" יבוא "מסכום השווה לשכר הממוצע כפול 5";

(15) בלוח י"א –

(א) בכותרת, במקום "מרבית ומזערית" יבוא "מזערית";

(ב) הטור שכותרתו "הכנסה מרבית" – בטל.

הפחתת תשלומים – הוראת שעה

10. (א) גמלה המשתלמת בער התקופה הקובעת, לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980[5] (להלן – חוק הבטחת הכנסה), תשולם בניכוי 4% מסכום הגמלה המחושב לפי הוראות החוקים האמורים וההוראות שנקבעו לפיהם.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אלה:

(1) קצבת ילדים לפי פרק ד' לחוק הביטוח הלאומי;

(2) גמלה המשתלמת לפי סימן ח' בפרק ה' בחוק הביטוח הלאומי;

(3) גמלה המשתלמת לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(4) גמלת שאירים לפי סימן ד' לפרק י"א לחוק הביטוח הלאומי;

(5) תגמולים למשרתים במילואים לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;

(6) גמלה המשתלמת למי שזכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה;

(7) גמלה המשתלמת לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי במקום הגמלאות המפורטות בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו־(6) של סעיף קטן זה;

(8) גמלה המשתלמת לפי הסכם בדבר תשלום גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;

(9) מענק לנכה עבודה לפי סעיפים 107 ו־113 לחוק הביטוח הלאומי, המחושב לפי הוראות סעיפים קטנים (ה) ו־(ו);

(10) גמלה המשתלמת לפי חוק הבטחת הכנסה למי שמשתלמת לו גם גמלה כמפורט בפסקאות (2) ו־(4) של סעיף קטן זה;

(11) מענק כמפורט בסעיפים קטנים (ג) ו־(ד) של סעיף 310 בחוק הביטוח הלאומי, המחושב לפי הוראות סעיף קטן (ה), שסכומו עולה על סכום המענק לפי סעיף 310(א) לחוק האמור.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוראות סעיף קטן (א) יחולו על כל גמלה שאינה מנויה בסעיף קטן (ב), לרבות על גמלה המחושבת כשיעור מגמלה המנויה בסעיף קטן (ב).

---

[5] ס"ח התשמ"א, עמ' 30.